

第二章 2.4 以下哪些预警信号可能表明与文化物品和高价值艺术品相关的恐怖融资和洗钱风险增加？（请选择三个选项）

A使用位于免税区的艺术品存储设施

B在拍卖会上以公平市场价格或溢价购买贵重艺术品、宝石或贵金属

C在艺术拍卖会上聘请第三方艺术顾问作为代表

D在社交媒体平台上出售高价值的单件艺术品

E使用艺术和古董专家来验证物品的真实性

正确答案是：A, C, D

为什么不选B？

Plain Text

- 1 为什么不选B？
- 2 以市场价格（甚至溢价）进行公开竞拍，是合法艺术品交易的标准行为。公开拍卖过程本身就提供了一定的透明度和价格发现机制。这属于正常市场活动，并不直接构成风险增加的预警信号。
- 3
- 4 为什么选ACD？
- 5 A：将艺术品存储在免税区，可以利用其监管宽松的环境来隐匿资产的实际所有权、地点和转移过程，逃避正常的海关和税务审查，是显著的风险增加信号
- 6 C：滥用第三方中介（如艺术顾问、律师、空壳公司）是隐匿资产真实受益所有人的典型手段，会增加交易复杂性。
- 7 D：通过社交媒体等非公开、可以避开传统拍卖行或画廊的尽职调查程序（如客户身份识别、来源核查），便于进行匿名和不可追踪的交易，会增加风险的。

利用艺术品进行洗钱(案例:洗钱的方法)

犯罪分子将艺术品和古董市场视为极具吸引力的洗钱工具，这其中有多原因。这个市场经常匿名运作，如与第三方私下交易。它所涉及的商品价值极高，价格容易受到操纵及主观影响，且资金来源也很不明朗。艺术品市场遍布于多个国际市场，经常利用中介机构和离岸账户。以前，这个市场缺乏监督和管理，一直被用来实施犯罪活动合法化。

不过，随着监管力度的加强，传统洗钱方法越来越难，艺术品市场也随之吸引了洗钱犯罪分子。因在艺术品和古董领域从事洗钱行为而被定罪的案例相对较少，不过这些市场也有几起备受瞩目的盗窃和诈骗案件。艺术品市场已引起监管机构的注意，全球各地政府已纷纷出台法律，防止被有组织犯罪组织和恐怖分子利用。

2016 年，美国生物柴油商人 Philip Rivkin 在得克萨斯州休斯顿认罪，承认通过多种渠道洗钱 7800 万美元，包括购买超过 2,000 件艺术品。他被判处 10 年监禁，归还和没收金额合计达 1.38 亿美元。调查人员查明，Rivkin 的公司 Green Diesel 只出售证书和欺骗客户，实际并未生产生物柴油。Rivkin 向大型公司出售伪造的能源信用凭证。他利用这些收入，购买了一套价值超过 1500 万美元的摄影作品，利用这些艺术品来实现非法收入合法化。

侦测恐怖融资活动(案例:利用社交媒体)

全球恐怖威胁的类型已发生转变，从组织化转向更加注重个人作用，威胁环境也从集中化转向分散化。恐怖集团和个人恐怖分子的财力要求存在差异；但是，他们都需要资金才能维持自身恐怖活动。

社交媒体可能充当工具，为恐怖融资、招募及宣传活动提供便利和条件。恐怖集团、个人恐怖分子及其同情者正在利用社交媒体服务，为恐怖融资提供便利。社交媒体服务经常被恐怖

分子及其金主用作募集资金的交流沟通渠道。使用社交媒体平台的优势之一，在于这些平台涉及大量合法融资活动，可以掩饰数量相对较少的非法活动。

亚太反洗钱工作组 (APG) 与中东和北非反洗钱金融行动特别工作组 (MENAFATF) 发布的《社交媒体与恐怖融资报告》(Social Media & Terrorist Financing Report) 指出，多个平台被有组织犯罪网络用来为极端组织募集捐款。

其中有个案件是科威特金融情报机构 (FIU) 收到义务报告实体的可疑事项报告 (SMR) 才发现的。Facebook、YouTube、Telegram、Twitter 和 Instagram 等社交媒体服务均被利用来向极端组织募集捐款。此外，他们还利用一家与嫌疑人存在关联的私人网站。他们制作社交媒体宣传资料，在网站上有数量庞大的恐怖募捐，他们向负责募捐的人员提供相

详细解析

这道题要求识别与文化物品和高价值艺术品相关的恐怖融资和洗钱风险增加的预警信号。文档中关于“利用艺术品进行洗钱”和“社交媒体”的章节提供了明确的判断依据。

核心原则

艺术品市场因其高价值、价格主观性强、匿名交易普遍、国际流动性强等特点，容易被用于洗钱和恐怖融资。预警信号通常与增加交易复杂性、隐匿参与者身份、利用非传统渠道有关。

选项分析

- A. 使用位于免税区的艺术品存储设施 ☒

- **分析：**文档指出，自贸区（免税区是其中一种）存在“**反洗钱/反恐融资保障措施不足**”和“**地方当局奉行最低限度监管**”的系统性弱点。将艺术品存储在免税区，可以利用其监管宽松的环境来**隐匿资产的实际所有权、地点和转移过程**，逃避正常的海关和税务审查，是显著的风险增加信号。
- **B. 在拍卖会上以公平市场价格或溢价购买贵重艺术品、宝石或贵金属** ❌
 - **分析：**以市场价格（甚至溢价）进行公开竞拍，是**合法艺术品交易的标准行为**。公开拍卖过程本身就提供了一定的透明度和价格发现机制。这属于正常市场活动，并不直接构成风险增加的预警信号。
- **C. 在艺术拍卖会上聘请第三方艺术顾问作为代表** ✅
 - **分析：**文档强调，艺术品市场“**经常匿名运作，如与第三方私下交易**”。滥用**第三方中介（如艺术顾问、律师、空壳公司）**是隐匿资产真实受益所有人的典型手段。这增加了交易链条的复杂性，**模糊了资金最终来源和去向**，是洗钱和恐怖融资的常见手法，属于关键预警信号。
- **D. 在社交媒体平台上出售高价值的单件艺术品** ✅
 - **分析：**文档在“社交媒体”部分明确指出，“**社交媒体可能充当工具，为恐怖融资、招募及宣传活动提供便利和条件**”。通过社交媒体等非公开、点对点的渠道交易高价值艺术品，**规避了传统拍卖行或画廊的尽职调查程序**（如客户身份识别、来源核查），便于进行匿名和不可追踪的交易，显著增加了风险。
- **E. 使用艺术和古董专家来验证物品的真实性** ❌
 - **分析：**聘请专家验证真伪是**确保交易合法性和保护买方权益的标准做法**，是合法艺术品市场的常规环节。这一行为旨在确认资产价值，反而增加了交易的透明度，与试图混淆、隐匿的非法意图相悖，因此不属于风险增加的信号。

结论

预警信号的核心特征是那些能够被用来**掩盖交易真实目的、隐匿资金流向和资产受益所有人**的行为。

- **A选项** 利用了监管薄弱地带。
- **C选项** 引入了隐匿身份的中间层。
- **D选项** 选择了规避正规审查的交易渠道。

因此，**A、C、D** 是表明与文化物品和高价值艺术品相关的恐怖融资和洗钱风险增加的三个正确选项。

